

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

Slezská 9, 120 00 Praha 2
ID datové schránky: snkabbm

ke sp. zn. 18 A 17/2026

k č. j. 18 A 17/2026-182 ze dne 23. září 2026

V Ospělově dne 24. září 2026

ŽALOBCE	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
ŽALOVANÁ	primárně Policie České republiky – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV; subsidiárně Policejní prezidium České republiky
PODÁNÍ	PROCESNÍ SDĚLENÍ A ŽÁDOST O VYJASNĚNÍ PROCESNÍHO STAVU
REAKCE NA	přípis soudu ze dne 23. 9. 2026, č. j. 18 A 17/2026-182

PROCESNÍ SDĚLENÍ A ŽÁDOST O VYJASNĚNÍ PROCESNÍHO STAVU

v návaznosti na přípis soudu ze dne 23. září 2026

JÁDRO PODÁNÍ

V přípisu ze dne 23. 9. 2026 mi soud sdělil, že se mou žalobou zabývá a že ve věci plánuje rozhodnout v příštích týdnech. Dosud mi však nebylo doručeno žádné vyjádření žalované NCOZ k žalobě ani mi není známo, zda žalovaná předložila soudu správní, služební či jiný spisový materiál. Nežádám nařízení jednání a souhlasím s rozhodnutím bez jednání. Současně žádám, abych byl před rozhodnutím seznámen s případným vyjádřením žalované a s dalšími podklady, které mi dosud nebyly zpřístupněny, a aby mi byla dána přiměřená možnost se k nim vyjádřit. Současně žádám, aby soud před rozhodnutím vyjasnil, zda za žalovanou považuje NCOZ, Policejní prezidium České republiky, případně jiný orgán Policie České republiky, a umožnil mi při odlišném právním názoru procesně reagovat.

I. Reaguji na přípis soudu ze dne 23. září 2026

Přípisem ze dne 23. září 2026, č. j. 18 A 17/2026-182, mi soud sdělil, že obdržel můj návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu, že se mou žalobou zabývá a že ve věci plánoval a stále plánuje rozhodnout v příštích týdnech. Toto sdělení vítám jako potvrzení, že soud hodlá o věci rozhodnout bez dalšího odkladu. Současně však z něj nevyplyvá, jaký je nynější procesní stav řízení a jaké podklady má soud pro rozhodnutí k dispozici.

II. Dosud mi nebylo doručeno vyjádření žalované ani další podklady

Dosud mi nebylo doručeno vyjádření žalované NCOZ k žalobě ani jiná její procesní reakce v tomto řízení. Rovněž nevím, zda žalovaná soudu předložila správní, služební nebo jiný spisový materiál, z něhož hodlá soud při rozhodování vycházet.

Připomínám, že soud ve výzvě ze dne 7. května 2026 výslovně uvedl, že tehdy ještě neměl k dispozici správní spis. Od té doby jsem od soudu neobdržel sdělení o jeho předložení ani vyjádření žalované.

III. Moje stanovisko k rozhodnutí bez jednání

Ve své reakci na výzvu soudu jsem dne 8. května 2026 původně žádal veřejné projednání věci a možnost osobně vypovídat. V pozdějším mimořádně naléhavém doplnění ze dne 25. srpna 2026 jsem však výslovně uvedl, že veřejné projednání již nežádám a žádám především naléhavé projednání věci.

Nyní proto pro odstranění jakékoli pochybnosti výslovně potvrzuji, že nežádám nařízení jednání a souhlasím s rozhodnutím bez jednání ve smyslu § 51 odst. 1 s. ř. s.

Tento souhlas však neznamená, že se vzdávám práva být před rozhodnutím seznámen s případným vyjádřením žalované nebo s jinými novými podklady, které mi dosud nebyly doručeny či zpřístupněny, a vyjádřit se k nim.

IV. Žádám pouze o stručné vyjasnění procesního stavu

S ohledem na avizované rozhodnutí v příštích týdnech žádám soud pouze o stručné sdělení:

1. zda a kdy byla žaloba doručena žalované NCOZ;
2. zda žalovaná podala soudu vyjádření k žalobě;
3. zda žalovaná předložila soudu správní, služební nebo jiný spisový materiál;
4. pokud takové vyjádření nebo podklady existují a dosud mi nebyly doručeny, žádám o jejich zaslání a o přiměřenou možnost vyjádřit se k nim před rozhodnutím;
5. zda soud hodlá věc rozhodnout bez nařízení jednání.
6. koho soud v současné fázi řízení považuje za žalovanou ve smyslu § 83 s. ř. s. – zda Policii České republiky – NCOZ SKPV, Policejní prezidium České republiky, případně jiný orgán Policie České republiky – a zda mi v případě odlišného právního názoru od mého primárního označení žalované umožní před rozhodnutím na tento závěr procesně reagovat a případně upravit označení žalované a odpovídající znění petitu.

Otázku osoby žalované jsem soudu výslovně otevřel již v doplnění ze dne 2. srpna 2026, kdy jsem primárně označil NCOZ a subsidiárně Policejní prezidium České republiky a požádal, aby mě soud před případným negativním závěrem poučil a umožnil mi upravit označení žalované a odpovídající znění petitu. Význam tohoto vyjasnění jsem spojil také s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 15. dubna 2026, č. j. 7 As 172/2022-198. Nejde o rozšíření žaloby ani o uplatnění nového zásahu; žádám pouze o procesní vyjasnění, kterému orgánu je již žalovaný zásah přičitatelný.

PROCESNÍ CÍL

Nežádám o odklad rozhodnutí ani o další dokazování z vlastní iniciativy soudu. Žádám pouze, aby před vydáním rozhodnutí bylo zřejmé, zda ve spise existuje vyjádření žalované nebo jiné nové podklady, s nimiž jsem se dosud nemohl seznámit.

V. Návrh

Žádám, aby soud toto procesní sdělení založil do spisu sp. zn. 18 A 17/2026 a před vydáním rozhodnutí postupoval výše uvedeným způsobem. Současně žádám, aby soud před vydáním rozhodnutí vyjasnil osobu žalované ve výše uvedeném rozsahu a v případě odlišného právního názoru mi umožnil procesně reagovat.

Na dosud uplatněném žalobním petitu nadále trvám. Tímto podáním žalobu nijak neměním ani nerozšiřuji.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

žalobce